

Compte rendu de l'Assemblée Générale de copropriété

Les lumières du Miémont 25200 Montbéliard

le lundi 28 novembre 2022

à 17h00

Copropriétaires présents : Société AVAC représentée par Monsieur Arnaud CARRARA, Monsieur Michel BOUTET.

Copropriétaires absents : Néant

Ordre du jour :

- Election du bureau de la présente assemblée,
- Nomination d'un Syndic,
- Travaux d'aménagement des parties communes de l'immeuble,
- Rappel du syndic sur le caractère obligatoire de la souscription d'une assurance Responsabilité Civile pour tout copropriétaire occupant ou bailleur,
- Constitution d'une provision spéciale pour travaux d'entretien ou de conservation avec ouverture d'un compte bancaire spécifique dédié (obligation loi Alur),
- Questions diverses.

1 - Nomination d'un Président de Séance :

Est candidat : Monsieur Michel BOUTET

Vote sur la candidature de Monsieur Michel BOUTET

L'assemblée générale désigne comme Président de Séance : Monsieur Michel BOUTET

Vote de la proposition :

Ont voté pour : 10 000 / 10 000

Ont voté contre : 0 / 10 000

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 10 000 voix sur 10 000 voix exprimées.

2 - Nomination d'un scrutateur de Séance:

Est candidate : Monsieur Arnaud CARRARA

Vote sur la candidature de Monsieur Arnaud CARRARA

L'assemblée générale désigne comme scrutateur de Séance : Monsieur Arnaud CARRARA

Vote de la proposition :

Ont voté pour : 10 000 / 10 000

Ont voté contre : 0 / 10 000

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 10 000 voix sur 10 000 voix exprimées.

3 - Nomination d'un secrétaire de Séance :

Est candidate : Madame Priscilla CARRAY

Vote sur la candidature de Madame Priscilla CARRAY

L'assemblée générale désigne comme secrétaire de Séance : Madame Priscilla CARRAY

Vote de la proposition :

Ont voté pour : 10 000 / 10 000

Ont voté contre : 0 / 10 000

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 10 000 voix sur 10 000 voix exprimées.

4 - Nomination d'un Syndic :

Est candidat : l'agence LAFORET Montbéliard.

Accord sur la proposition de candidature de l'agence LAFORET Montbéliard.

Vote sur la candidature de l'agence LAFORET Montbéliard.

En conséquence, l'assemblée générale nomme comme Syndic : l'agence LAFORET Montbéliard à compter de ce jour de l'Assemblée Générale, soit le 28/11/2022 pour trois exercices pour se terminer à la date de la prochaine assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes arrêtés au 31/12/2025, au plus tard dans les 6 mois qui suivent.

La mission, les honoraires et les modalités de gestion du Syndic sont définis dans son contrat joint à la convocation de la présente Assemblée et dont elle accepte les clauses et les conditions générales et particulières. Le Syndic est expressément autorisé à percevoir directement auprès des Copropriétaires concernés les honoraires correspondant à toutes prestations particulières qui lui seraient demandées par ceux-ci ou qui résulteraient d'obligations légales ou réglementaires.

Les frais de Syndic sont payables à partir de la réception des travaux, la période de vacance est nullement facturée.

L'assemblée générale désigne Monsieur Arnaud CARRARA afin de procéder à la signature du contrat de Syndic adopté au cours de la présente assemblée.

Vote de la proposition :

Ont voté pour : 10 000 / 10 000

Ont voté contre : 0 / 10 000

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 10 000 voix sur 10 000 voix exprimées.

5 - Travaux d'aménagement des parties communes de l'immeuble :

L'ensemble des travaux d'aménagement des parties communes de l'immeuble sont pris en charge par la Société AVAC pour ce faire cette dernière dispose d'un prêt consenti par la BNP PARIBAS d'un montant de 5 000 000,00 €.

Le paiement des travaux est réalisé sous le contrôle du Syndic et du Maître d'œuvre.

Vote de la proposition :

Ont voté pour : 10 000 / 10 000

Ont voté contre : 0 / 10 000

Cette résolution est adoptée à la majorité simple de 10 000 voix sur 10 000 voix exprimées.

6 - Rappel du Syndic sur le caractère obligatoire de la souscription d'une assurance Responsabilité Civile pour tout copropriétaire occupant ou bailleur :

L'assemblée générale prend note de ce rappel fait par le Syndic.

7 - Constitution de provisions spéciales pour travaux d'entretien ou de conservation avec ouverture d'un compte bancaire spécifique dédié (obligation loi Alur) :

L'assemblée générale, après en avoir délibéré, décide de ne pas constituer un fonds réserve travaux conformément à la loi ALUR du 24 mars 2014, sur la base de 5% minimum du budget (exercice en cours).

Cette provision instituée restera attachée à chaque lot.

En cas de mutation, la quo-part contributive du (des) lot(s) cédé(s) ne sera pas remboursée par le syndicat des copropriétaires au(x) cédant(s).

Le(s) cédant(s) aura (auront) l'obligation d'avertir les nouveaux propriétaires de l'existence de cette provision spéciale et de ses modalités de fonctionnement.

Vote de la proposition :

Ont voté pour : 10 000 / 10 000

Ont voté contre : 0 / 10 000

Cette résolution est adoptée à la majorité absolue de 10 000 voix sur 10 000 voix exprimées.

8 - Questions diverses :

Il est décidé de donner tous pouvoirs à Monsieur Arnaud CARRARA ou Madame Priscilla CARRAY pour ouvrir un compte bancaire au nom du Syndic de copropriété Les lumières du Miémont à Montbéliard, au Crédit Agricole Franche-Comté, agence d'Audincourt et d'effectuer les opérations suivantes :

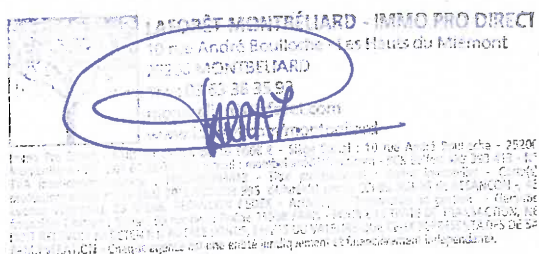
- Faire des dépôts de sommes en capitaux ou opérer des retraits,
- Recevoir toutes somme en capitaux dues à la copropriété,
- Faire tous emplois de fonds,
- Émettre, endosser, acquitter tous chèques,
- Demander, retirer tous carnets de chèques.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 18h00.

Le Syndic,

Le Président de Séance,

Le secrétaire,



A blue ink signature, likely of the Secretary, is written over a circular stamp.